

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

|                                     |                                  |               |
|-------------------------------------|----------------------------------|---------------|
| คำสั่งคำร้องที่ 3018 -<br>3019/2533 | พนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี      | โจทก์         |
|                                     | โจทก์ร่วม                        | โจทก์         |
|                                     | นายยูซุฟ ดำรงผล                  | โจทก์         |
|                                     | นายสุนันท์ ตั้งสุวรรณ            | จำเลย         |
|                                     | นายสุนันท์ ตั้งสุวรรณ จำเลยที่ 1 | ผู้ยื่นคำร้อง |

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 1 ขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้  
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ คดีนี้ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษารวมกัน โดยให้เรียกจำเลยใน  
สำนวนแรกว่า จำเลยที่ 1 และเรียกจำเลยในสำนวนหลังว่าจำเลยที่ 2

ระหว่างพิจารณา นายยูซุฟ ดำรงผล ผู้เสียหายขอเข้าเป็นโจทก์ร่วม ศาลชั้นต้น  
อนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 ผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา  
268,341,91 เป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท ลงโทษขอให้ใช้เอกสารสิทธิปลอม  
ที่เป็นบทหนัก ให้จำคุก 3 ปี กับให้จำเลยที่ 1 คืนที่ดินหรือใช้ราคาที่ดิน จำนวน  
1,851,000 บาท แก่ผู้เสียหายด้วยคำขออื่นและจำเลยที่ 2 ให้ยกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ระวังโทษจำเลยที่ 1 ตามประมวลกฎหมาย  
อาญา มาตรา 264 จำคุก 2 ปี นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 1 ฎีกา (อันดับ 156,169)

จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 170)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 1 ชั่วคราว ทั้งในระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ โดยในชั้นอุทธรณ์ตีราคาประกัน 150,000 บาท (อันดับ 9,92 แผ่นที่ 2)

คำสั่ง

อนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 1 ชั่วคราวระหว่างฎีกา ตีราคาหลักประกันสองแสนบาท ให้ศาลชั้นต้นตีราคาหลักประกันและหลักประกันเพิ่ม แล้วดำเนินการต่อไป

---

อนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 1 ชั่วคราวระหว่างฎีกา ตีราคาหลักประกันสองแสนบาท ให้ศาลชั้นต้นตีราคาหลักประกันและหลักประกันเพิ่ม แล้วดำเนินการต่อไป

(ประจักษ์ พุทธิสมบัติ-นิเวศน์ คำผอง-ยงยุทธ ธารีสาร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ